

[기출][2016-1-1]관할시장의 노동조합 설립신고서 반려처분에 대한 당사자의 취소소송을 통한 구제방안

【문제 1】 다음 질문에 답하시오. (50 점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음 1) A 회사에 근무하는 근로자 甲은 사용자와의 임금인상에 관한 문제를 해결하고 근로조건의 개선을 도모하고자 A 회사에 노동조합을 조직하고 관할시장 乙에게 설립신고서를 제출하였다. 이에 관할시장 乙은 A 회사 노동조합 설립신고서에는 "A 회사로부터 해고되어 노동위원회에 부당노동행위의 구제신청을 하고 중앙노동위원회의 재심판정이 있기 전의 자"를 조합원으로 가입시킬 수 있다고 명시되어 있고, 이는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 2 조 제 4 호 라목의 "근로자가 아닌 자의 가입을 허용하는 경우"에 해당한다는 이유로 甲의 설립신고서를 반려하였다. 관할시장 乙의 설립신고서 반려행위에 대하여, 취소소송을 통한 권리구제 방안을 논하시오. (35 점)